



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia


Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YEBRA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Expediente N° S01:0057487/2014 (Conc. 1131) JB-PF

DICTAMEN N° 92

BUENOS AIRES, 27 ABR 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0057487/2014 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "HERCULES MERGER PARENT LIMITED Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1131)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación que se notifica consiste en la adquisición indirecta del total del capital social y toma de control exclusiva de BOOZ & COMPANY INC. (en adelante "BOOZ") por parte de HERCULES MERGER PARENT LIMITED (en adelante "HERCULES PARENT") en el exterior.
2. El 28 de octubre de 2013, HERCULES PARENT, HERCULES MERGER SUB INC. (en adelante "HERCULES SUB") y BOOZ suscribieron un acuerdo (el "Acuerdo de Fusión") por el que, HERCULES SUB (una sociedad controlada por HERCULES PARENT) se fusionará con BOOZ y será absorbida por esta última. De este modo, HERCULES SUB desaparecerá como entidad legal mientras que BOOZ se mantendrá vigente. Todas las acciones de BOOZ se cancelarán y se convertirán en derechos a recibir la contraprestación correspondiente a la fusión.
3. Como consecuencia de la Operación, HERCULES PARENT adquirirá de modo indirecto el 100% del capital social de BOOZ y sus subsidiarias, incluyendo a BOOZ ARGENTINA S.A. (en adelante "BOOZ ARGENTINA").



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DÍAZ YBARRA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

4. La operación se formalizó mediante la celebración de un acuerdo y plan de fusión de fecha 28 de octubre de 2013. El Acuerdo fue modificado y reformulado con fecha 8 de noviembre de 2013.
5. Las partes manifestaron en la presentación de fecha 9 de junio de 2014 a fs. 426 que el cierre de la operación tuvo lugar el 31 de marzo de 2014, conforme con la documentación adjunta con fecha 30 de enero de 2017 a fs. 784/785 (certificado de Fusión), dicho documento está dispuesto en el art. 2.03 del contrato¹ como el instrumentó que hace efectivo el cierre al ser presentado ante la Secretaría de Estado del Estado de Delaware (USA). Vale decir que el cierre fue posterior a la notificación del día 21 de marzo de 2014.

1.2. La Actividad de las Partes

6. HERCULES PARENT es una sociedad constituida y registrada en Inglaterra y Gales al sólo efecto de la Operación. Es una sociedad Holding. No tiene actividades ni controlaba a ninguna entidad en Argentina. Es titular del 100% del capital social de HERCULES INTERMEDIATE HOLDCO LLC. Sus accionistas son PRICEWATERHOUSECOOPERS NOMINEES (ACT) PTY LTD (en adelante "PWC A") constituido en Australia, con 6,7%; PWC ADVISORY EUROPE GMBH (en adelante "PWC B") constituido en Alemania, con 5%; PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP (en adelante "PWC C") constituido en Reino Unido, con 9.5%; y PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL LLC (en adelante "PWC D") constituido en los Estados Unidos de Norteamérica con 48,9%. Ninguno de los accionistas tiene actividades en Argentina, sea en forma directa, o indirectamente mediante exportaciones, con excepción de lo indicado en los próximos párrafos.
7. En Argentina, HERCULES PARENT opera a través de entidades de una red de entidades jurídicas independientes, bajo la órbita de PWCIL, que serán llamadas PWC ARGENTINA².

¹ Convenio y Plan de Fusión por absorción enmendado y actualizado por y entre HERCULES MERGER PARENT LIMITED, HERCULES MERGER SUB INC., BOOZ & COMPANY INC., y SHAREHOLDER REPRESENTATIVE SERVICES LLC, en su carácter de representante de fecha 8 de noviembre de 2013.

² Caso N.IV/M.1016 – PRICEWATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND. Comisión Europea, 20 de mayo de 1998.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

COPIA FIEL
ORIGINAL

8. Las entidades argentinas que utilizan la marca o denominación "PwC" son las siguientes (en conjunto, "Entidades Argentinas Denominadas PwC"):
9. a) PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L., que proporciona servicios de auditoría en la Argentina;
10. b) PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L., que proporciona servicios de consultoría y servicios de finanzas corporativas en Argentina;
11. c) PRICEWATERHOUSECOOPERS JURÍDICO FISCAL S.R.L., que presta servicios legales y de asesoría fiscal en Argentina.
12. d) HARTENECK, LOPEZ Y CIA SOCIEDAD CIVIL su actividad consiste en el recupero de créditos contra deudores en concurso y gestión judicial, y las operaciones financieras.
13. Cada una de estas entidades realiza actividades profesionales de conformidad con la normativa y regulación que rige cada ámbito profesional (legal, contable, consultoría, etc.), están constituidas exclusivamente por individuos (es decir, profesionales debidamente matriculados y habilitados para ejercer sus respectivas profesiones en Argentina).
14. PwC es la marca o denominación bajo la cual las firmas miembros de PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL LIMITED (en adelante "PwCIL"), una sociedad privada inglesa limitada por garantía) operan y prestan servicios profesionales.
15. Las cuatro entidades argentinas que utilizan la denominación comercial "PwC" integran la red PwC. Las firmas que forman la Red PwC asumen el compromiso común de operar bajo estándares homogéneos a fin de proveer servicios de calidad a los clientes alrededor del mundo. La red PwC está integrada por diferentes firmas establecidas en 157 países, sin que se alegue una entidad controlante. A través de sus miembros, la red PwC incluye más de 770 oficinas en 157 países y más de 184.000 funcionarios que ofrecen una serie de servicios profesionales globalmente relacionados con: (i) aseguramiento, que incluye auditorías estatutarias, auditorías internas, aseguramiento de riesgos, servicios actuariales y asesoría relacionada con transacciones de mercados



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

de capitales, (ii) servicios tributarios, y (iii) asesorías, que incluye asesoría en negociaciones y servicios de consultoría. Los servicios de consultoría a su turno incluyen consultoría estratégica, operaciones, finanzas, personas & cambio, tecnología, programación y gerencia de proyectos, riesgos y forenses.

16. La red PwC está integrada por 521 distintas entidades que prestan diversos servicios a clientes, tal como resulta de la información disponible en <http://www.pwc.com/gx/en/about-pwc/legal-entities.jhtml>
17. Las firmas de PwC son miembros de, o tiene otras vinculaciones con, PwCIL.
18. PwCIL no ejerce actividad contable ni provee servicios a clientes. Su finalidad es la de actuar como un ente coordinador de las firmas PwC (incluyendo las Entidades Argentinas Denominadas PwC) para mantener prácticas profesionales consistentes.
19. Focalizando en áreas clave como estrategia, marca, riesgo y calidad, PwCIL desarrolla e implementa políticas e iniciativas para alcanzar un enfoque común, consistente y coordinado entre las firmas PwC, en ciertas áreas donde ello sea apropiado.
20. PwCIL no desarrolla actividades comerciales y no tiene ingresos o gastos relacionados con un negocio específico, y tampoco participa en los ingresos o ganancias de las firmas PwC (incluyendo Entidades Argentinas Denominadas PwC).
21. HERCULES SUB es una sociedad registrada en el Estado de Delaware (USA) y fue constituida con el solo propósito de fusionarse con BOOZ como consecuencia de la Operación notificada. Es una sociedad Holding. La totalidad del capital social de HERCULES SUB pertenece a HERCULES INTERMEDIATE HOLDCO LLC, que a su vez es íntegramente propiedad HERCULES PARENT.
22. HERCULES SUB se fusionó y fue absorbida por BOOZ, produciéndose el efecto que HERCULES SUB desapareció como entidad legal y BOOZ permaneció como la entidad legal remanente. Consecuentemente, HERCULES SUB cesó de existir legalmente como una entidad independiente luego de la Operación Notificada.
23. BOOZ fue constituida y registrada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos. Es la controlante última de la red "BOOZ & COMPANY". BOOZ & COMPANY no

IF-2017-07534580-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

[Firma]
Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

es una entidad singular, sino que es la denominación comercial de una firma de consultoría de gestión global con 57 oficinas en 33 países en Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa, Australia y Medio Oriente, y con 2.064 consultores a nivel mundial. La red BOOZ & COMPANY se especializa en Servicios de Consultoría de Gestión. Sus principales áreas de práctica incluyen el asesoramiento en estrategia empresarial, innovación en productos y servicios, marketing y ventas, organización interna, operaciones y tecnología de la información. Provee Servicios de Consultoría de Gestión a escala global a una gran variedad de clientes del sector público y corporativo. Los clientes son grandes corporaciones de diferentes sectores industriales, Estados y entidades públicas.

24. Las acciones de BOOZ son propiedad de aproximadamente 275 miembros de su personal, designados como socios. Ninguno de ellos posee más del 5% del capital con derecho a voto.
25. BOOZ ARGENTINA es controlada indirectamente por BOOZ. BOOZ ARGENTINA provee Servicios de Consultoría de Gestión en Argentina. Estos servicios comprenden la consultoría en organización y procesos, consultoría en estrategia, consultoría en IT ("Information Technology"), y consultoría en Recursos Humanos. Es propiedad en un 100% de BOOZ & COMPANY HOLDINGS LLC, que posee la mayoría de su participación en forma directa, y el resto indirectamente a través de BC FINANCE, Inc., una entidad de Delaware.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

26. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8º de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
27. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6º inciso a) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

- [Firma]* 28. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas, sobrepasa el monto PESOS DOSCIENTOS MILLONES *[Firma]* 5

IF-2017-07534580-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

(\$200.000.000.-) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

29. El día 21 de marzo de 2014 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 de notificaciones.
30. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha 28 de enero de 2015 tras analizar la presentación efectuada esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 haciéndoseles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 21 de enero de 2015 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el mismo 28 de enero de 2015.
31. Finalmente, con fecha 12 de abril de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

32. Como se mencionará anteriormente la operación que se notifica consiste en una operación de toma de control exclusiva de BOOZ por parte de HERCULES PARENT en el exterior.

33. HERCULES PARENT es controlada directamente por PWC A, PWC B, PWC C y PWC D.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

34. En Argentina, HERCULES PARENT opera a través de entidades de una red de entidades jurídicas independientes, bajo la órbita de PWCIL, que serán llamadas PWC ARGENTINA³.

35. En razón de lo anterior, las empresas involucradas y sus actividades económicas principales se detallan en el cuadro siguiente.

Tabla N° 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (objeto y compradoras)

Empresas afectadas	Actividad económica principal
BOOZ & COMPANY (Objeto)	
BOOZ ARGENTINA	Empresa de consultoría especializada en asesoramiento en las áreas de estrategia empresarial, innovación de productos y servicios, marketing y ventas, organización interna, operaciones y tecnología de la información.
HERCULES PARENT (Compradora)	
PRICE WATERHOUSE & CO. SRL. (Red PWC ARGENTINA)	Proporciona servicios de auditoría y contabilidad en la Argentina. Perteneciente a la red de firmas con operaciones a nivel global PWCIL.
PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS SRL (PWC ARGENTINA) (Red PWC ARGENTINA)	Proporciona servicios de consultoría de gestión, de tecnología de la información y servicios de finanzas corporativas en Argentina.
PRICEWATERHOUSECOOPERS JURIDICO FISCAL SRL. (Red PWC ARGENTINA)	Presta servicios legales y de asesoría fiscal.
HARTENECK LÓPEZ Y CIA (Red PWC ARGENTINA)	Presta de servicios de auditoría, contabilidad, teneduría de libros, asesoramiento fiscal e impositivo y servicios afines ⁴

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

36. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Comisión Nacional y la información de la Tabla N° 1 surge que la operación notificada presenta relaciones horizontales en el mercado de consultoría de gestión y de IT.

IV.2. Definición del mercado relevante

IV.2.1. Servicios de consultoría de gestión para grandes clientes

³ Caso N.IV/M.1016 – PRICEWATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND. Comisión Europea, 20 de mayo de 1998.

⁴ Surge de los estados contables a la fecha del Closing que HARTENECK, LOPEZ Y CIA. Sociedad Civil no presta servicios a clientes en Argentina, según consta en fojas 592 de lo actuado.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dr. MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

37. Los servicios de consultoría de gestión son usualmente provistos por firmas multinacionales integradas y locales o por expertos en la misma. Los servicios pueden incluir proyectos locales o internacionales que pueden durar, según el proyecto, unos pocos días o años.
38. La contratación de las mismas depende de la negociación que se establezca entre las partes.
39. Por el lado de la demanda, los clientes de este tipo de consultorías son grandes corporaciones de diferentes sectores industriales cuyas necesidades de consultoría de gestión apuntan a eficientizar procesos administrativos en su conjunto, contratando servicios de asesoría en diversas áreas de los negocios: estrategia, IT, contabilidad, "compliance", entre otros.
40. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Comisión Nacional, así como de la Comisión Europea y el CADE⁵, la apertura de esta definición de mercado será establecida en función del grado de especialización y desarrollo en un área determinada dentro del negocio amplio de la consultoría.
41. En virtud de lo anterior, los servicios de IT proporcionados por las empresas involucradas serán evaluados dentro del mercado de la consultoría de gestión, en razón de la limitada presencia de BOOZ como oferente de dichos servicios⁶.
42. Debe tomarse en cuenta que, las partes informan que BOOZ ARGENTINA asesoraba a los clientes acerca del mejor uso de la tecnología de la Información ("IT" o "Information Technology") dentro del área de consultoría de gestión estratégica.
43. A modo de ejemplo, los servicios de tecnología de la información prestados por BOOZ ARGENTINA incluían la asistencia a las empresas para mejorar la administración de

⁵ En la SCT N° 17 del 23/07/2003, Dictamen 353 del 07/07/2003 del Expediente N°S01:0214177/2002(c384) del Registro del Ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, caratulado "IBM ARGENTINA S.A. y PRICEWATERHOUSE & COOPERS CONSULTORES DE EMPRESA S.R.L. s/NOTIFICACIÓN ART.8° DE LA LEY N°25.156", se analizador los servicios IT en forma agregada y por servicios individuales, al margen de la consultoría de gestión, por cuanto las empresas involucradas presentaron un alto grado de especialización en la provisión de los servicios IT. En el Caso No COMP/M.2946 - IBM / PWC CONSULTING Artículo 6(1)(b) NON-OPPOSITION Fecha: 23/09/2002, la Comisión Europea, define el mercado de consultoría de gestión como único mercado que incluiría al de servicios IT. El CADE respecto de la presente operación analizada, sigue el mismo criterio.

⁶ Según surge del informe "Kennedy Consulting Research and Advisory Report" para los años 2011 - 2014 (obstante a partir fojas 635 de las presentes actuaciones).



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARÍA VICTORIA DÍAZ
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

procesos de negocio, integrar diversos sistemas de tecnología de la información y plataformas tecnológicas, mejorar la seguridad informática, proteger datos personales, etc.

44. Lo anterior asegura que BOOZ ARGENTINA carece de una variedad y complejidad en la provisión de servicios IT que amerite analizar mercado por separado. En cambio, en esta operación en particular, son más evidentes las razones por las cuales relacionar los servicios IT a la consultoría de gestión.
45. Las principales entidades que proveen servicios en Argentina dentro del mencionado mercado son: MCKINSEY, DELOITTE, PWC CONSULTING, BAIN & COMPANY ARGENTINA, BOSTON CONSULTING GROUP, ERNST & YOUNG, IBM, KPMG, MERCER y BOOZ ARGENTINA.
46. Por lo tanto, los efectos de la presente operación se evaluarán en el marco del mercado de servicios de consultoría de gestión para grandes empresas.

IV.3. Mercado geográfico

47. Los servicios de consultoría de gestión son proporcionados a nivel mundial por consultoras internacionales tales como MCKINSEY, BOSTON CONSULTING GROUP, KPMG, ACCENTURE, MARSH & MCLENNAN, OLIVER WYMAN, ERNST & YOUNG, BAIN & COMPANY, DELOITTE, A.T. KEARNEY, todas las cuales son firmas competidoras de PWC Y BOOZ.
48. Como se aprecia líneas arriba, muchos de los actores antes mencionados tienen presencia en Argentina a través de subsidiarias o afiliadas, y los servicios son prestados principalmente a nivel local.
49. La globalización marca una importante tendencia hacia la internacionalización de la oferta y la demanda en este mercado. No obstante, la presencia en el país a través de negocios independientes pertenecientes a red, como en este caso, o de filiales resulta determinante en la contratación del servicio. Por lo tanto, el mercado de consultoría de gestión será analizado con dimensión nacional.

IV.4. Efectos horizontales



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dr. MARIA VICTORIA DIAZ YERMA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

50. La participación de PWC ARGENTINA en el mercado de consultoría de gestión, incluida la gestión de la tecnología de la información para grandes clientes, para el 2012 fue menor del 5 %, mientras que para los años 2013 y 2014 superó la barrera del 5 %, sin sobrepasar el 10 %. Por su parte, BOOZ ARGENTINA, para todos los años en cuestión, registró participaciones inferiores al 5 %.
51. En suma, la participación conjunta que arrojaría la presente concentración, de concretarse en el mercado analizado, permanece en un rango de entre 5 y 10 %.
52. Por lo tanto, desde el punto de vista del análisis horizontal, los efectos de la presente operación en el mercado involucrado no revisten entidad como para que puedan resultar en un perjuicio al interés económico general, por lo que la operación en cuestión no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

IV.6. Restricciones accesorias

53. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta Comisión Nacional no advierte cláusulas restrictivas a la competencia.⁷

IV.7. Confidencialidad

54. En las presentaciones de fechas 21 de marzo de 2014, 9 de junio de 2014, 10 de octubre de 2014, 3 de marzo de 2015, 19 de junio de 2015, y 15 de diciembre de 2015, el Dr. Javier Gelis, en su calidad de apoderado de BOOZ, HERCULES PARENT y HERCULES SUB en ocasión de dar cumplimiento a los requerimientos de información efectuados por esta Comisión Nacional, solicitó la confidencialidad de los Anexos 1.e. de fs. 35/36; 2.a de fs. 38/173; 2.b. de fs. 746/747; 2.d. de fs. 175/176; 268/269; y 2.f. de fs. 178/233, 270/425 y 440/551 que acompañaran en dichas presentaciones. En atención a ello esta Comisión Nacional, con fechas 12 de enero y 21 de noviembre de 2016, ordenó formar con los mismos un Anexo Confidencial Provisorio. Con fecha 28 de marzo de 2017 se ordenó desglosar la documentación de fs. 476/477 y agregarla al Anexo Confidencial Provisorio.

⁷ En el artículo 5.12 hay una cláusula de "Ausencia de Captación" hasta el cierre, que no constituye restricción accesoria en los términos del Derecho de la Competencia, sino más bien una cláusula lógica de la negociación entre las partes hasta el momento en que la operación es concluida.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

55. En este sentido, y considerando que la documentación presentada por las notificantes importa información sensible y siendo suficiente el resumen no confidencial adjunto junto con la oportunamente acompañada, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe agregarse al Incidente de Confidencialidad con la documentación reservada provisoriamente por la Secretaria Letrada de esta Comisión Nacional.
56. Sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio avocarse a dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación.

VI. CONCLUSIONES

57. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
58. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
- a) autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del total del capital social y toma de control exclusiva de BOOZ & COMPANY INC. por parte de HERCULES MERGER PARENT LIMITED y el control así de manera indirecta de BOOZ ARGENTINA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156; y
 - b) Conceder la confidencialidad solicitada por las firmas con fechas 21 de marzo de 2014, 9 de junio de 2014, 10 de octubre de 2014, 3 de marzo de 2015, 19 de junio de 2015, y 15 de diciembre de 2015, respecto de los Anexos 1.e. de fs. 35/36; 2.a de fs. 38/173; 2.b. de fs. 746/747; 2.d. de fs. 175/176; 268/269; y 2.f. de fs. 178/233,

IF-2017-07534580-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

270/425 y 440/551 confidenciales, teniendo por presentado y suficiente el detalle de la información que será objeto de confidencialidad; y

c) Agregar al "Anexo – Confidencial" una copia del presente dictamen y reservado en forma definitiva en la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

59. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

María Fernanda Viacens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-07534580-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 27 de Abril de 2017

Referencia: S01:0057487/2014 (CONC.1131)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.04.27 15:45:57 -03'00'

ALVAREZ Hernán Luis
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.04.27 15:45:57 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-459-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 13 de Junio de 2017

Referencia: EXP-S01:0057487/2014 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1131)

VISTO el Expediente N° S01:0057487/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedes su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 21 de marzo de 2014 consiste en la adquisición del total del capital social y toma de control exclusiva de la firma BOOZ & COMPANY INC., por parte de la firma HERCULES MERGER PARENT LIMITED en el exterior.

Que el 28 de octubre de 2013, las firmas HERCULES MERGER PARENT LIMITED, HERCULES MERGER SUB INC., y BOOZ & COMPANY INC., suscribieron un Acuerdo de Fusión, modificado y reformulado el día 8 de noviembre de 2013, por el que, la firma HERCULES MERGER SUB INC., se fusionará con la firma BOOZ & COMPANY INC. y será absorbida por esta última.

Que, de este modo, la firma HERCULES MERGER SUB INC., desaparecerá como entidad legal mientras que la firma BOOZ & COMPANY INC., se mantendrá vigente.

Que, todas las acciones de la firma BOOZ & COMPANY INC., se cancelarán y se convertirán en derechos a recibir la contraprestación correspondiente a la fusión.

Que, como consecuencia de la operación, la firma HERCULES MERGER PARENT LIMITED adquirirá de modo indirecto el CIENTO POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma BOOZ & COMPANY INC. y sus subsidiarias, incluyendo a la firma BOOZ ARGENTINA S.A.

Que las partes manifestaron que el cierre de la operación tuvo lugar el 31 de marzo de 2014.

Que en las presentaciones de fechas 21 de marzo de 2014, 9 de junio de 2014, 10 de octubre de 2014, 13 de marzo de 2015, 19 de junio de 2015, y 15 de diciembre de 2015, las firmas HERCULES MERGER PARENT LIMITED, HERCULES MERGER SUB INC. y BOOZ & COMPANY INC., en ocasión de dar cumplimiento a los requerimientos de información efectuados por la mencionada Comisión Nacional, solicitó la confidencialidad de los Anexos 1.e, 2.a, 2.b, 2.d y 2.f.

Que, en atención a ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ordenó formar con dichas presentaciones un Anexo Confidencial Provisorio.

Que, con fecha 28 de marzo de 2017, la mencionada Comisión Nacional ordenó desglosar la documentación obrante a fojas. 440/551 del expediente de la referencia y agregarla al Anexo Confidencial Provisorio.

Que considerando que la documentación presentada por las notificantes importa información sensible y siendo suficiente el resumen no confidencial adjunto junto con la oportunamente acompañada, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe agregarse al Incidente de Confidencialidad con la documentación reservada provisoriamente.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos a) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 92 de fecha 27 de abril de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del total del capital social y toma de control exclusiva de la firma BOOZ & COMPANY INC. por parte de la firma HERCULES MERGER PARENT LIMITED, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; conceder la confidencialidad solicitada por las firmas notificantes con fechas 21 de marzo de 2014, 9 de junio de 2014, 10 de octubre de 2014, 13 de marzo de 2015, 19 de junio de 2015, y 15 de diciembre de 2015, respecto de los Anexos 1.e, 2.a, 2.b, 2.d y 2.f., teniendo por presentado y suficiente el detalle de la información que será objeto de confidencialidad; y agregar al Anexo Confidencial una copia del mencionado dictamen y reservarlo de forma definitiva en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición del total del capital social y toma de control exclusiva de la firma BOOZ & COMPANY INC., por parte de la firma HERCULES MERGER PARENT LIMITED, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas notificantes con fechas 21 de marzo de 2014, 9 de junio de 2014, 10 de octubre de 2014, 13 de marzo de 2015, 19 de junio de 2015, y 15 de diciembre de 2015, respecto de los Anexos 1.e., 2.a, 2.b, 2.d y 2.f., teniendo por presentado y suficiente el detalle de la información que será objeto de confidencialidad.

ARTÍCULO 3°.- Fórmese un Anexo Confidencial Definitivo con la totalidad de la documentación reservada en la Secretaría Letrada de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y agréguese al mismo una copia del Dictamen N° 92 de fecha 27 de abril de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al dictamen mencionado en el Artículo 3° de la presente medida, que como Anexo, IF-2017-07534580-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.06.13 16:09:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción